

הדר פרק ששי עירובין

סו.

עין משפט נר מצוה

לד א מ"י פ"ב מהל' עירובין ה"י: סג סגן עשין דקטנ' א טושי"ע אר"ם סימן שפג וס"י שפג סעי' ה' בהגה': ב [מ"י] שם טושי"ע אר"ם ס"י שפג סעי' ה': ג [מ"י] שם טושי"ע שם סעי' יא': לה ד מ"י שם הלכה י' סגן שם טושי"ע אר"ם סימן שפג סעיף ט':

רבינו חננאל

יפה עשיתם ששכרתם איני והא"ר יוחנן שוכר כמעבר דמי, מאי לאו מערב מבכור יום אף שוכר מבכור [יום]. ודחינן לא שוכר כמעבר, מה מערב אפי' בפחות משה פרוטה אף שוכר אפילו בפחות משה פרוטה אף שוכר שוכר ולקטנו אף שוכר כר. ומה מערב [ה'] שוכר את עירובין אחד מולין על ידי כולו, אף שוכר ה' שררין בחצר אחת, נכבטל שוכר על ידי כולו, תהי בה ר' אצטר, בהא דר' יוחנן שעשה השוכר כמבטל רשות, ואמר מה מבטל רשות אפי' בשבת, כדכתיב בית הייל אומרים משתחשך אף שוכר גוי משתחשך, אי הכי קשיא דשמואל, דאמר כל מקום שאוסרין מוערבין מבטלין, כגון שתי חצירות זו לפנים מזו אוסרין בני הפנימיות על החיצונה ויש לעירב על זה זו ומותרין, לפיכך כיון שהעירוב מותרין אם שכח אחד מהן ולא עירב יכול לבטל רשותו מזו לזו. אבל במקום (שאין מערבין) [שמעברין] ואין אוסרין, כגון שתי חצירות ופתח ביניהן, כדכתיב בבית אחד שוכן שתי חצירות, נפרץ הכותל עד ר' אבות מותר מפני שהורו כפחה, ואין סותרין אותו מערבין שנים, כל חצר בפני עצמה, ואינה אוסרת זו על זו, ואם רצו ופתחוהו מערבין אחד, כגון אילו אין מבטלין מזו לזו. וכן חצר שאוסרין הדירין בה ואין מערבין בה, פי' אין בה היתר בעירוב כגון דדארי בה גוי, ואמר שמואל כל מקום שאוסרין ואין מערבין, כענין שאמרנו אין מבטלין, חצר שאוסרין (בה) ואין מערבין בה היתר דמי, לאו דדארי בה גוי, ואי הוה גוי מאתמול הוה למיגר מניה מבכור יום.

לא מה מערב אפי' נפחום כו'. דלקולא אקשיניהו רבי יוחנן ולא לחומרא דכל בעירובין להקל: ומה מערב אפי' שפיר ולקטנו. דנכרי אס' ישראל הוא כדאמר לעיל (דף סד.) נותן עירובו ודיו: אף שוכר אפי' שפיר ולקטנו. דנכרי אס' נכרי הוא משכיר רשות אדוניו לדיורי החצר: אחד מערב ע"י כולו. כגון

ז' חצירות ופתח ביניהן וצלו לערב זו עם זו אחד מולין עירובה של זו לתוך של זו והיו שלחם לחציריו כדמני' צהאי פירקא (דף עג:) חמשה שגבו את עירובין כשהן מולין אותו למקום אחר אחד מולין ע"י כולו: חמשה. ישראל ששריין עם הנכרי בחצר אחת אחד מהן שוכר מן הנכרי בשביל כולו: ספי' נה ר"א. צהא מילתא דאמנן לעיל [סה:] ששכרו מן הנכרי ואח"כ ביטלו. תהי לשון מריח כמו צת תיהא דמס' ע"ז (דף סו:) כלומר מעיין ומחשב לדעת טעמו של דבר: כל מקום שאוסרין. זה על זה צלו עירובו ואס' היו רואין לערב יכולין לערב: מצטלין. אס' שכחו ולא עירבו מצטלין רשותו לאחד מהן והיו כוליה חצר ידידה ותהא מותרת לטלטל כולה ובלבד שלא יוצאו מן הצחים לחצר אלא מציתו של אותו יחיד בלבד: כל מקום לאסויי שפי' חצירות זו לפנים מזו. דהיכא דלא עירבה פנימיות לעצמה אסרה אחיזונה אפי' לרבנן דפלגי עליה דר"ע מודו דרגל האוסרת^א במקומה אוסרת שלא

במקומה כגון בחציונה משום דריסת הרגל שיש לה עליה ואס' רתה לערב עמה מערבין ואס' שכחו ולא עירבו מצטלין בני פנימיות רשותו לבני חציונה אותו דריסת הרגל שיש לה עליה: שפי' חצירות. פתוחות למצוי או לרשות הרבים ופתח ביניהן מערבין אס' רואין ואס' לא עירבו זו עם זו או מותרת לעצמה חו מותרת לעצמה: אין מצטלין. אס' הוצרכו לטלטל מזו לזו אין מצטלין רשות של זו לזו דלא תקון רבנן ביטול רשות אלא היכא דאסרי עלייה: לאו לאסויי נכרי. שדר עם שני ישראלים בחצר שאוסרין אותן שני ישראלים זה על זה ואין יכולין לערב בשביל הנכרי וקאמרין דאין מצטלין: ואי אסא. נכרי מאתמול אחאי קרי להו אוסרין ואין מערבין הא מזו לעירובי ומיגר: אלא

נכרי ור' יוחנן דבסמוך נמי לטעמיה דאמר א נהגו העם כר"א בן יעקב דהא אצ"י ורבא קיימי כוותיה בעובדא דהמנן דר רסמק:

י אקלעו אההוא פונדק כו'. פירש בקונטרס היו שם הרבה צמים של ישראלים שהיו אוסרים זה על זה ויש פירושים שמוגה בהם פונדק יש בו חדרים הרבה פתוחין לחצר והאכסנאים נכנסין בהן ואוסרין זה על זה וגם זה אמת דמי האי גוונא נמי אסרי כמו חצורה שצבתה בטרקלין: יפה עשיתם ששכרתם. רבינו חננאל פסק כר' יוחנן לגבי שמואל וכדברי המיקל בעירוב ואומר ר"י דלקמן בפירקין (דף ע:) שואסרין א אין מערבין ואין מצטלין בדכל דוכתא קיימא לן כר' יוחנן לגבי שמואל וכדברי המיקל בעירוב ואומר ר"י דלקמן בפירקין (דף ע:) דייק ברייתא כשמואל דתניא כל שנאסר למקל שבת נאסר לכל השבת כולה כגון שני צמים שני ימי רשות הרבים והקיפוס נכרים מחילה בשבת זה הכלל לאסויי מת נכרי בשבת דאין מצטלין ולקמן (ל) בסוף שמעתא אמרינן דמת נכרי בשבת אליבא דמ"ד שוכרין לא מיצעי לך השמא תרמי עבדינן חדא מיצעיא ש"מ לא מיתוקמא הדיא ברייתא כר' יוחנן דאמר שוכרין דוחק לומר דלאסויי מת נכרי בשבת איירי דלא ביטול דלא משתרו כשמת הנכרי אע"פ שעירבו מע"ש אצל ביטול מהני שהרי הקיפוס נכרים מחילה איירי אפי' ע"י ביטול דלאמרין בסוף שמעתא דאין מצטלין ודומיא דהכי קאמר לאסויי מת נכרי בשבת דאין מצטלין ואפי' אח"ל שר' יוחנן היה מעמיד זה הכלל דברייתא לאסויי מילתא אחריתי מ"מ מדינקט סתמא דהש"ס הכי שמע מינה דהכי הלכתא: יפה עשיתם ששכרתם. לא דמי לתקא וממכר ליאסר בשבת דלא היו אלא כמתנה בעלמא שאין עושין אלא להמיר טלטול: מערב אפי' שוכרו ולקטנו. פירוש כדאמר שמואל לעיל אפי' שוכרו ולקטנו של נכרי נותן עירובו ודיו ואס' תאמר דהכא אליבא דר' יוחנן קיימא וצירושלמי משמע דלית ליה לרבי יוחנן האי סגרא דקאמר ר' יוחנן התם ישראל ונכרי שהיו דרים צבית אחד נריך ישראל לצטל והנכרי להשכיר ויש לומר (ל) דתם ששניהם שותפים צבית שפאלי דלא היו כשוכרו ולקטנו והכא ועוד יש לחלק דאס' ישראל כה"ג לא אמרינן נותן עירובו ודיו וכדי האי גוונא איכא לאוקמי הדיא דירושלמי: בל' מקום שאוסרין ומערבין מבטלין. האי כלל לאו דוקא בכל מקום דהרי חורבה שאמר שמואל בסמוך אין ביטול רשות בחורבה ואפי' בחצר מסיק רבא לקמן א אליבא דשמואל דאפי' צ' חצירות זו לפנים מזו פעמים מצטלין ופעמים אין מצטלין ומה שמפרש כאן כגון שתי חצירות זו לפנים מזו היינו לאצ"י ורבא לאותו ענין שמפרש לקמן והוא מצי למימר כגון אצ"י חצר ששכח אחד מהם ולא עירב אצל הא מתניתין היא לקמן א ולא אכטריך ליה לאשמעינן האי:

ואי דאתא מאתמול אגור מאתמול. דאס' אין הנכרי רואה להשכיר מה יכול ביטול להועיל אע"ג דשמואל אית ליה לעיל א הלכה כראב"י דשרי יחיד במקום נכרי הא אמרינן לעיל א דאין הביטול עושהו יחיד במקום נכרי משום דא"כ בטלת תורת עירוב מאתמול מצוי ואפילו מתרעה היום להשכיר או שמת ועל זה קאמרין דאין מצטלין משום דמתאמול לא היו יכולים לערב לפי שלא נתרעה להם מאתמול להשכיר אכתי מערבין קרינא ציה דכיון דאס' היה אתמול מתרעה היו יכולין לערב וכשנכרי היום ממנו או שמת יכולין לצטל שפיר: אלא

(א) כ"פ: א: האסורה ב [דף סג:]: א [נעיל דף סג:]: (ב) [ש"ך לעיל א] (ג) [ש"ך לעיל א] (ד) [ש"ך לעיל א] (ה) [ש"ך לעיל א] (ו) [ש"ך לעיל א] (ז) [ש"ך לעיל א] (ח) [ש"ך לעיל א] (ט) [ש"ך לעיל א] (י) [ש"ך לעיל א] (יא) [ש"ך לעיל א] (יב) [ש"ך לעיל א] (יג) [ש"ך לעיל א] (יד) [ש"ך לעיל א] (טו) [ש"ך לעיל א] (טז) [ש"ך לעיל א] (יז) [ש"ך לעיל א] (יח) [ש"ך לעיל א] (יט) [ש"ך לעיל א] (כ) [ש"ך לעיל א] (כא) [ש"ך לעיל א] (כב) [ש"ך לעיל א] (כג) [ש"ך לעיל א] (כד) [ש"ך לעיל א] (כה) [ש"ך לעיל א] (כו) [ש"ך לעיל א] (כז) [ש"ך לעיל א] (כח) [ש"ך לעיל א] (כט) [ש"ך לעיל א] (ל) [ש"ך לעיל א]

הגהות הב"ח

(א) גמרא צ' חצירות זו לפנים מזו כזה: (ב) שם שתי חצירות ופתח א' ביניהן כזה: (ג) תוס' ד"ה דאס' וכו' וכוון שהיה מועיל כאן עירוב מנה ל' (ד) ב"א הגה"ה כי לא אמרין כלי' ופיכת ה"ג נמחק: (ה) ב"א כגון עירב דרך הפתח. נ"ב ע"ל דף ע"ב: (ו) ד"ה יפה וכו' ולקמן בסוף שמעתא. נ"ב דס"ו ע"א: (ז) ד"ה מערב וכו' וי"ל דתם מיירי ששניהם שותפים:

